



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1525 del 28/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 291 del 28/09/2026

PROPOSTA N. 2661 del 28/09/2026

OGGETTO: CONFERENZA DEI SINDACI DEL 25 SETTEMBRE 2026. PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE VERBALE C.D.S N. 47 DEL 25/09/2026.

IL DIRIGENTE

VISTO

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* è la legge nazionale finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari integrati che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;
- l'art. 19 della predetta Legge quadro sancisce che i Comuni associati, negli Ambiti territoriali di cui all'art.8 comma 3, lett. a) a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedano, relativamente alle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, ad attivare interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano Sociale Regionale e del Piano Sociale di Zona;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., *"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"*, così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- la Deliberazione n.210 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto *"Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei servizi socioassistenziali"* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 503, del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto la *"Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003"*, la Regione Calabria, ha dato avvio al percorso istituzionale di riforma del welfare locale, attraverso la definizione di un nuovo assetto territoriale che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione sul territorio degli interventi e dei servizi sociali, riservando all'ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;
- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socio assistenziali dell'ambito territoriale di Lamezia Terme, sottoscritta data 5 Settembre 2023 con cui i Comuni dell'ATS, hanno rinnovato la volontà, già precedentemente espressa, giusta convenzione sottoscritta in data 10 ottobre 2017, di provvedere congiuntamente alla gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, sottoscrivendo, in esito all'adozione di specifici atti

deliberativi dei consigli comunali di ciascun ente del distretto del lametino, apposita Convenzione ex. art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. di durata quinquennale, delegando il Comune di Lamezia Terme quale Ente Capofila a rappresentanza dell'Ambito Territoriale Sociale;

CONSIDERATO che con la medesima convenzione di cui sopra e dei relativi allegati "A" e "B" i comuni dell'Ambito Territoriale di Lamezia Terme hanno espresso la volontà di continuare a coordinare le attività di interesse comune, relativamente agli interventi e ai servizi sociali, finanziati con risorse dirette all'Ambito Territoriale Sociale, nonché le azioni per l'integrazione sociosanitaria, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, mediante la:

- gestione unitaria e coordinata delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, con incardinamento delle attribuzioni gestionali presso il comune di Lamezia Terme, quale Comune Capofila;
- presenza dell'organismo associativo politico-istituzionale denominato Conferenza dei Sindaci;
- presenza della struttura tecnica intercomunale dell'Ufficio di Piano;

PRESO ATTO del Regolamento n.22/2019 e s.m.i. allegato alla DGR n.503/2019 e s.m.i., con cui:

- all'art. 7 sono definite le funzioni dei comuni;
- all'art. 28 sono definite le procedure di aggregazione dei comuni, ribadendo inoltre che *"Il Comune capo Ambito è delegato dai Comuni dell'ambito a tutte le attività di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia"*;
- all'art. 29 sono definite le funzioni dell'Ufficio di Piano.

CONSIDERATA la competenza del Comune capo Ambito di Lamezia Terme in materia di governace dei servizi socioassistenziali di Ambito, con riferimento agli atti amministrativi, avendo l'Ufficio di Piano sede presso lo stesso comune ed operando attraverso la struttura amministrativa/funzionale del medesimo;

DATO ATTO della regolare convocazione della Conferenza dei Sindaci, trasmessa ai Comuni appartenenti all'ATS di Lamezia Terme con prot. n. 73389 del 21/09/2026 con invito a presenziare all'incontro del giorno 25 Settembre 2026, in atti;

TENUTO CONTO di quanto premesso, al fine della corretta procedura di convocazione dell'adunanza;

CONSIDERATO che in data 25 Settembre 2026 presso il Palazzo Municipale del Comune di Lamezia Terme, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale di Lamezia Terme;

PRESO ATTO delle risultanze delle attività della Conferenza dei Sindaci, giusto verbale prot. n. 75272 del 28/09/2026;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla pubblicazione del Verbale redatto in sede di Conferenza dei Sindaci, quale atto d'indirizzo, al fine di rendere esecutive le indicazioni pervenute dai Sindaci;

RILEVATO che il presente atto non determina alcun onere a carico dell'Ente, in assenza di determinazioni amministrative del Comune capo Ambito, redatte a cura dell'Ufficio di Piano;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

VERIFICATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché il rispetto della normativa anticorruzione;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, conferimento confermato da ultimo con decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026;

VISTI

- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 191 del 04/06/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2026 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi de l'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 relativa all'approvazione dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate per formare parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **DI PRENDERE ATTO** del Verbale n. 47 della Conferenza dei Sindaci del 25 Settembre 2026, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI PUBBLICARE** il Verbale n. 47 della Conferenza dei Sindaci del 25 Settembre 2026;
- **DI DARE EVIDENZA** dell'atto d'indirizzo della Conferenza dei Sindaci definiti nel Verbale n. 47 della Conferenza dei Sindaci del 25 Settembre 2026;
- **DI DEMANDARE** all'Ufficio di Piano le attività amministrative consequenziali agli atti d'indirizzo della Conferenza dei Sindaci al fine di avviare i procedimenti di Legge;
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai comuni dell'ATS di Lamezia Terme per la presa d'atto e la pubblicazione sui rispettivi Albi pretori;
- **DI DARE ATTO:**

- dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;
- dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale
- che il presente atto non determina alcun onere a carico dell'Ente, in assenza di determinazioni amministrative del Comune capo Ambito, redatte a cura dell'Ufficio di Piano;
- **DI ATTESTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché il rispetto della normativa anticorruzione;
- **DI SPECIFICARE**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR n. 81/2023;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027
- **DI DISPORRE**, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2661 del 28/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 28/09/2026

Il Dirigente

Avv. PETRONIO STEFANIA